

LOGIMARKET.EU

DOKUMENT 02

LogiMarket Marketplace - Legal Decision Pack

Pytania wymagające formalnej opinii kancelarii przed odblokowaniem schematu 56B1

Status	MATERIAŁ DO WERYFIKACJI PRAWNEJ
Projekt	logimarket.eu / marketplace B2B
Baseline techniczny	main @ cd1de62625f6a95bb0ed8e651ab40b3544e41a5d

Cel: przekazanie kancelarii i/lub DPO uporządkowanych faktów biznesowych, technicznych oraz pytań wymagających formalnej opinii. Dokument nie stanowi opinii prawnej.

1. Cel i oczekiwany rezultat

Celem jest uzyskanie pisemnych, jednoznacznych odpowiedzi na otwarte bramki prawne, które blokują fizyczny model danych i finalną logikę transakcyjną. Kancelaria proszona jest o wskazanie: kwalifikacji prawnej, podstawy prawnej, ewentualnych wyjątków, wymaganych zmian w modelu biznesowym oraz treści/obowiązków, które muszą zostać odzwierciedlone w regulaminach i produkcie.

Stan wejściowy

Intermediary-first logical model jest zatwierdzony biznesowo, ale LEG-MKT-01/02/03/04/08/09 oraz OMQ-MKT-01/02/11 pozostają otwarte. LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY=NO.

2. Priorytetowe decyzje Workstream A

LEG-MKT-01 - Rola prawna LogiMarket

Pytanie do kancelarii	Czy przy przyjętym modelu Partner = sprzedawca, LogiMarket może działać jako pośrednik/platforma bez stawiania się stroną umowy sprzedaży? Jakie obowiązki i odpowiedzialności pozostają po stronie platformy?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Partner ma być sprzedawcą kontraktowym; LogiMarket pośrednikiem/platformą.
Oczekiwany wynik	Prosimy wskazać kwalifikację modelu, wymagane zapisy regulaminowe/umowne oraz elementy modelu, które muszą zostać zmienione.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

LEG-MKT-02 - Zawarcie umowy - e-commerce i RFQ

Pytanie do kancelarii	Jakie zdarzenia stanowią ofertę, przyjęcie oferty i moment zawarcia umowy w obu ścieżkach? Czy model oddzielający order intent od jawnej akceptacji Partnera może być prawidłowo skonstruowany?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Checkout jako order intent / zamierzona oferta kupującego; jawna akceptacja Partnera. RFQ jako proces negocjacyjny.
Oczekiwany wynik	Prosimy o osobne mapowanie e-commerce i RFQ oraz rekomendowaną treść komunikatów/zastrzeżeń.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

LEG-MKT-03 - Tożsamość sprzedawcy i disclosure

Pytanie do kancelarii	Jakie dane Partnera/sprzedawcy oraz zakres odpowiedzialności muszą być ujawnione kupującemu przed RFQ i przed złożeniem zamówienia e-commerce?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Sprzedawca i jego rola mają być jawne przed konwersją; zakres pól do ustalenia.
Oczekiwany wynik	Prosimy o macierz pól, moment prezentacji, podstawę prawną i rozróżnienie danych publicznych od wewnętrznego KYB.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

LEG-MKT-04 - P2B, ranking, moderacja, zawieszenie

Pytanie do kancelarii	Czy P2B ma zastosowanie przy planowanym B2B-only modelu? Jakie zasady partner terms, rankingu, ograniczeń, zawieszeń, reklamacji i mediacji należy przyjąć?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Ranking i zawieszenia manualne w MVP; brak automatycznych kar/scoringu.
Oczekiwany wynik	Prosimy nie zakładać automatycznego zastosowania P2B; wskazać również zasady kontraktowe, jeśli P2B nie ma zastosowania.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

DSA - Klasyfikacja DSA

Pytanie do kancelarii	Czy i w jakim zakresie funkcjonalności LogiMarket stanowią usługę pośrednią, hosting lub platformę internetową w rozumieniu DSA? Które obowiązki mają zastosowanie do MVP?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Nie przesądzamy, czy DSA ma zastosowanie ani jaka jest klasyfikacja usługi.
Oczekiwany wynik	Prosimy o niezależną od P2B klasyfikację DSA, z uwzględnieniem manualnej moderacji i B2B-only.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

LEG-MKT-08 - Skuteczne ograniczenie do B2B

Pytanie do kancelarii	Jak LogiMarket powinien identyfikować/kwalifikować kupującego jako przedsiębiorcę w Polsce i przy RFQ z UE? Czy samo companyName jest niewystarczające i jaki minimalny zestaw oświadczeń/weryfikacji jest wymagany?
Zatwierdzona intencja biznesowa	Platforma ma być B2B-only; obecnie brak realnego mechanizmu kwalifikacji B2B.
Oczekiwany wynik	Prosimy o metodologię nieopartą wyłącznie na NIP/VIES oraz wskazanie konsekwencji dla UI, danych i regulaminu.
Status	PENDING_EXTERNAL_LEGAL_REVIEW

3. E-commerce - mapa zdarzeń E1-E9

ID	Zdarzenie	Obecna intencja biznesowa	Do kwalifikacji
E1	Koszyk	Brak skutku kontraktowego zakładanego przez biznes	Czy ma jakiegokolwiek znaczenie prawne?
E2	Submit checkout / order intent	Zamierzona oferta/order intent kupującego	BUYER_OFFER?
E3	Potwierdzenie otrzymania	Potwierdzenie techniczne	Czy odrębne od acceptance?
E4	Inicjacja płatności	Element PSP	Skutek prawny?
E5	Preautoryzacja	Docelowy target płatniczy	Skutek dla kontraktu?
E6	Otrzymanie zamówienia przez Partnera	Operacyjne przekazanie	Skutek prawny?
E7	Jawna akceptacja Partnera	Wymagana przez biznes	SELLER_ACCEPTANCE / CONTRACT_FORMATION?
E8	Wysyłka	Fulfillment	Czy może mieć znaczenie zastępcze?
E9	Inne	Do wskazania przez kancelarię	Jeśli prawo wymaga innego zdarzenia

4. RFQ - mapa zdarzeń R1-R8

ID	Zdarzenie	Obecna intencja biznesowa	Do kwalifikacji
R1	Złożenie RFQ	Zapytanie / rozpoczęcie negocjacji	Charakter prawny

R2	Otrzymanie RFQ	Routing platformowy	Znaczenie prawne
R3	Odpowiedź Partnera	Komunikacja	Charakter prawny
R4	Wycena/quotation	Domyślnie niewiążąca wg intencji Ownera	Czy i jak zapewnić niewiążący charakter
R5	Negocjacje	Rokowania B2B	Znaczenie prawne
R6	Akceptacja wyceny przez kupującego	Nie przesądzono	Skutek
R7	Potwierdzenie Partnera	Nie przesądzono	Skutek
R8	Inne	Do wskazania przez kancelarię	Finalny moment umowy

5. Seller disclosure - oczekiwana macierz odpowiedzi

Pole / informacja	RFQ przed submit	E-commerce przed order	Uwagi
Nazwa prawna sprzedawcy	do decyzji	do decyzji	publicznie / wymagany moment
Identyfikatory rejestrowe	do decyzji	do decyzji	np. NIP/KRS - nie przesądzamy
Adres / dane kontaktowe	do decyzji	do decyzji	zakres publiczny vs KYB
Kto wystawia fakturę za towar	do decyzji	do decyzji	Partner - intencja biznesowa
Kto realizuje dostawę	do decyzji	do decyzji	Partner - intencja biznesowa
Kto obsługuje reklamację/zwrot	do decyzji	do decyzji	Partner - intencja biznesowa
Rola LogiMarket	do decyzji	do decyzji	pośrednik/platforma - intencja biznesowa

6. Forma odpowiedzi kancelarii

Dla każdego gate prosimy o odpowiedź w poniższym układzie:

Pole odpowiedzi	Wymaganie
GATE_ID	np. LEG-MKT-02 / OMQ-MKT-01
Werdykt	APPROVED / APPROVED_WITH_CONDITIONS / REJECTED / NOT_APPLICABLE / MORE_FACTS_REQUIRED
Podstawa prawna	przepis / akt / orzecznictwo / wytyczne

Zakres i warunki	kiedy kwalifikacja ma zastosowanie, wyjątki, terytorium
Wymagane zmiany	biznes / regulamin / UI / dane / proces / umowa Partnera
Minimalna treść	jeśli wymagane są konkretne klauzule lub komunikaty
Wpływ na 56B1/56B2	co można projektować po tej decyzji
Reviewer	imię, rola, data i załączniki

7. Status po otrzymaniu opinii

Warunek odblokowania

Samo otrzymanie opinii nie uruchamia kodowania. Po wprowadzeniu decyzji do gate register wymagany jest osobny readiness review. Dopiero LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY=YES autoryzuje rozpoczęcie fizycznego schematu.

Źródła i status materiału

Źródła projektowe: aktualny branch main repozytorium oraz zatwierdzone decyzje Ownera z pakietów 56C1/56C2. Poniższe pliki służą jako traceability, nie jako treść do bezpośredniego wdrożenia przez kancelarię.

- docs/domain/lm-marketplace-validation-56c0-gate-register.md
- docs/domain/lm-marketplace-validation-56c0-evidence-request-pack.md
- docs/domain/lm-marketplace-domain-56a-r3-intermediary-contract.md
- docs/domain/lm-marketplace-data-model-56b0-logical-model.md
- LM-MARKETPLACE-LEGAL-56C1-R2 - zatwierdzony Owner Review

Akty / materiały prawne do weryfikacji przez kancelarię:

- Kodeks cywilny - Dz.U. 2026 poz. 795 (aktualny tekst jednolity na dzień przygotowania pakietu).
- Rozporządzenie (UE) 2019/1150 (P2B).
- Rozporządzenie (UE) 2022/2065 (DSA).
- Rozporządzenie (UE) 2016/679 (RODO/GDPR) w zakresie powiązanym z disclosure i rolami.

Zastrzeżenie

Dokument porządkuje założenia i pytania. Nie przesądza kwalifikacji prawnej, podatkowej, płatniczej ani RODO. Kancelaria/DPO powinni wskazać podstawę prawną, zakres stosowania, wyjątki i wymagane korekty.

Wersja: Counsel Pack v1.0 | Data przygotowania: 2026-08-09 | Gate closure wymaga pisemnego evidence.